



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 01
Rotel 0104

DOM
2020-03-31
Stockholm

Mål nr
T 8851-19

Sid 1 (3)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nyköpings tingsrätts dom 2019-07-09 i mål T 3004-18, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

Amani Ashrefa, 19850901-0685
Adress hos ombudet

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Biträdande jurist Carl von Feilitzen
Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB
Parrmätargatan 7
112 24 Stockholm

Klagande och motpart

Sami Al Farouh, 19781015-5379
Trädgårdsgatan 36 Lgh 1103
641 33 Katrineholm

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Majeed Alnashi
Advokatfirman Alnashi AB
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer att Nour Ulhoda Al Farouh, 20050515-1720, Farah Al Farouh, 20070320-6326, Ghazal Al Farouh, 20090128-5965, Lames Al Farouh, 20101001-5442 och Rahaf Al Farouh, 20121025-2167, ska ha rätt till umgänge med Sami Al Farouh enligt följande:

a) vartannat veckoslut, ojämna veckor, från fredag kl. 16.30 till söndag kl. 15.00,

Dok.Id 1574118

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00		måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 10		09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se		
		www.svea.se		

b) under varje sportlov, påsklov och höstlov från kl. 16.30 den fredag som infaller närmast före respektive lovs början till och med kl. 15.00 den söndag som infaller på respektive lovs sista dag,

c) under varje jullov från kl. 16.30 sista skoldagen före jullovets början till och med kl. 15.00 den söndag som infaller på jullovets sista dag,

d) sommarumgänge under en sammanhängande period om 4 veckor förlagd tidigast från skolans slut och avslutad senast vid skolans början. Sami Al Farouh ska senast den 15 april ett vart år meddela Amani Ashrefa vilka veckor han önskar sommarumgänge. Kan parterna inte enas har Sami Al Farouhs önskemål företräde jämna år med början 2020 och Amani Ashrefa ojämna år.

2. Hämtning och lämning ska ske vid Familjerätten, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74 i Borås i närvaro av umgängesstödjare. Hämtning och lämning i närvaro av umgängesstödjare ska pågå längst till och med den 9 december 2020.

3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Majeed Alnashi med 55 200 kr, varav 44 160 kr avser arbete och 11 040 kr mervärdesskatt.

4. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Carl von Feilitzen med 62 194 kr, varav 30 888 kr avser arbete, 8 995 kr tidsspillan, 9 872 kr utlägg och 12 439 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Parterna har överklagat tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

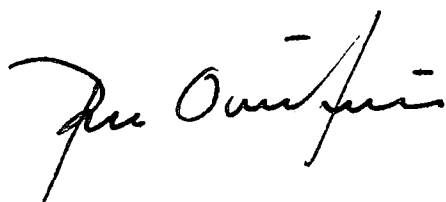
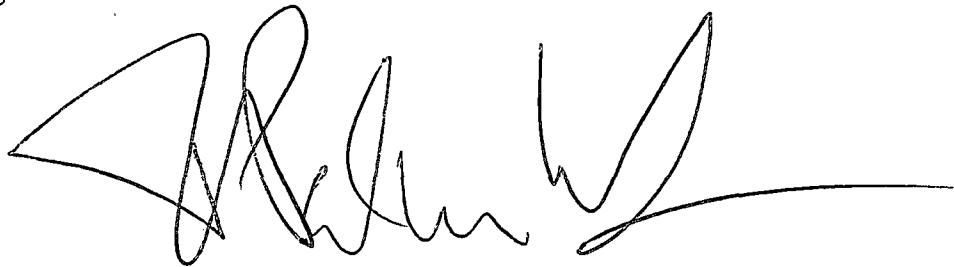
Parterna har i hovrätten nått en samförståndslösning med det innehåll som framgår av domslutet. De har begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med deras överenskommelse.

Hovrätten har inhämtat yttrande från Borås kommun som förklarat att en umgängesstödjare kan vara med vid hämtning och lämning av barnen, dock längst till och med den 9 december 2020.

Hovrätten anser att parternas samförståndslösning är förenlig med barnens bästa och dömer därför i enlighet med denna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2020-04- 28



I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, hovrättsrådet Dan Öwerström, referent, och adjungerade ledamoten rådmannen Lars Engell.



PARTER

Bilaga A

Kärande

Sami Al Farouh, 19781015-5379
Trädgårdsgatan 36 Lgh 1103
641 33 Katrineholm

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Majeed Alnashi
Advokatfirman Alnashi AB
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm

Svarande

Amani Ashrefa, 19850901-0685
Adress hos ombudet

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Carl von Feilitzen
Brottsbyrån Advokaterna Åkermark
Pilgatan 24
112 23 Stockholm

DOMSLUT

1. Amani Ashrefa tillerkänns ensam vårdnaden om Nour, 20050515-1720, Farah, 20070320-6326, Ghazal, 20090128-5965, Lames, 20101001-5442 och Rahaf, 20121025-2167.

2. Nour Ulhoda Al Farouh, 20050515-1720, Farah Al Farouh, 20070320-6326, Ghazal Al Farouh, 20090128-5965, Lames Al Farouh, 20101001-5442 och Rahaf Al Farouh, 20121025-2167, ska ha rätt till umgänge med Sami Al Farouh enligt följande.

Den 9 oktober 2019 kl. 14.00–16.00.

Den 11 december 2019 kl. 14.00–16.00.

Den 5 februari 2020 kl. 14.00–16.00.

Den 8 april 2020 kl. 14.00–16.00.

Den 3 juni 2020 kl. 14.00–16.00.

Dok.Id 299917

(SH T 8851-19)

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 333	Folkungavägen 4	0155-12 04 00	0155- 26 76 45	måndag – fredag
611 27 Nyköping		E-post: nykopings.tingsratt@dom.se		08:00–16:00
		www.nykopingstingsratt.domstol.se		

Den 5 augusti 2020 kl. 14.00–16.00.

Den 7 oktober 2020 kl. 14.00–16.00.

Den 9 december 2020 kl. 14.00–16.00.

Umgången ska vid samtliga tillfällen ske i närvaro av umgängesstöd som utses av socialnämnden i Katrineholms kommun. Umgången ska ske i Familjeenhetens lokal, Västgötagatan 18, 641 36 Katrineholm.

3. Vad tingsrätten har förordnat enligt punkt 1 och 2 ska gälla även för tiden till dess domen vinner laga kraft i dessa frågor.

4. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Majeed Alnashi med 78 947 kr, varav 54 910 kr avser arbete, 6 958 kr tidsspillan, 1 290 kr utlägg och 15 789 kr mervärdesskatt.

5. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Carl von Feilitzen 143 841 kr, varav 50 715 kr avser arbete, 44 908 kr tidsspillan, 19 450 kr utlägg och 28 768 kr mervärdesskatt.

BAKGRUND

Amani Ashrefa och Sami Al Farouh har tillsammans dottrarna Nour, 20050515-1720, Farah, 20070320-6326, Ghazal, 20090128-5965, Lames, 20101001-5442 och Rahaf, 20121025-2167, som de gemensamt har vårdnaden om.

Sedan den 10 september 2018 är Amani Ashrefa och barnen placerade på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Beslutet har förlängts och gäller numera till den 5 september 2019.

Sami Al Farouh har väckt talan i fråga om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad i målet. Tingsrätten prövade efter den muntliga förberedelsen parternas interimistiska yrkanden. Tingsrätten avlog den

11 december 2018 båda parternas yrkanden om ensam vårdnad och Sami Al Farouhs umgängesyrkande samt förordnade att barnen skulle bo hos Amani Ashrefa. Beslutet överklagades av Sami Al Farouh. Efter att ha översänt överklagandet till Amani Ashrefa för yttrande meddelade Svea hovrätt inte prövningstillstånd.

YRKANDEN M.M.

Sami Al Farouh har i första hand yrkat att han ensam ska anförtrons vårdnaden om parternas gemensamma barn och i andra hand att barnen, inom ramen för en fortsatt gemensam vårdnad, ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. I vart fall har han yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom varannan vecka, ojämna veckor, från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00 och att hämtning och lämning då ska ske på tågstationen i Katrineholm. Under alla förhållanden har Sami Al Farouh yrkat att umgänget ska ske i närvaro av umgängesstöd.

Amani Ashrefa har bestritt Sami Al Farouhs yrkanden. Hon har för egen del yrkat att hon ensam ska anförtrons vårdnaden om parternas gemensamma barn och i andra hand att barnen, inom ramen för en fortsatt gemensam vårdnad, ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Sami Al Farouh har bestritt Amani Ashrefas yrkanden.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Sami Al Farouh

Han är varken olämplig som vårdnads- eller umgängesförälder. Parternas samarbetssvårigheter är vidare inte sådana att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Om tingsrätten kommer fram till att den gemensamma vårdnaden ska upplösas är det till barnens bästa att han ensam ska ha vårdnaden om dem. På grund av sitt psykiska mående är Amani Ashrefa olämplig som vårdnadshavare. Det är

dessutom han som bäst kan tillgodose att barnen har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Amani Ashrefa ansökte om att kontaktförbud skulle meddelas honom men ansökan avslogs av åklagaren den 1 oktober 2018. Han är inte dömd för brott mot Amani Ashrefa eller barnen och alla förundersökningar om misstänkta brott mot Amani Ashrefa har lagts ned. Han har inte betett sig hotfullt eller våldsamt mot Amani Ashrefa. Amani Ashrefa har, vilket framgår av åberopad sms-konversation som finns översatt i protokollet från den muntliga förberedelsen, däremot hotat honom med att han inte skulle få träffa barnen. Under parternas förhållande har han fått hantera Amani Ashrefas psykiska sjukdomar, vilka gjort att hon inte kan ta hand om barnen, som styrks av åberopat läkarintyg. Det var också på grund av detta som han ville separera från henne. Han var inte kontrollerande avseende parternas ekonomi eller avseende Amani Ashrefas sociala liv under parternas relation, tvärtom tog Amani Ashrefa med sig parternas pengar när hon lämnade parternas gemensamma bostad för det skyddade boendet i september 2018.

Det finns ingen konkret risk för att han ska bortföra barnen för barnäktenskap. Som framgår av barnsamtalen med Nour är han emot det. Vad hans far säger är inget som påverkar honom.

Barnen har bott med modern sedan i september 2018 och är starkt påverkade av henne. Vad som framgår av barnsamtalen i yttrandet enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken och vårdnads-, boende- och umgängesutredningen måste ses i ljuset av detta.

Amani Ashrefa

Parterna har sådana samarbetssvårigheter att gemensam vårdnad inte är ett gångbart alternativ. Barnen bor hos henne idag och vill inte träffa sin pappa varför hon ensam ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen och de inte ska ha rätt till umgänge med honom. Dessutom är Sami Al Farouh olämplig som såväl vårdnads- som umgängesförälder. Detta dels på grund av det våld och de hot han utsatt henne för, dels

då det finns en risk att Sami Al Farouh bortför i vart fall de äldsta döttrarna för att gifta sig i Syrien. Om umgänge kommer till stånd finns det dessutom en risk för att hennes och barnens bostadsort röjs. Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen och utredningen om fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att Sami Al Farouh är uppsökande.

Parterna ingick äktenskap 2003 i Syrien. I Syrien blev hon slagen vid två olika tillfällen av Sami Al Farouh. Sami Al Farouh flyttade till Sverige i maj 2014 och hon och barnen flyttade hit något halvår senare. I Sverige var det till en början bra men senare började Sami Al Farouh bli våldsam och hotfull mot henne även här, särskilt efter att hans broders fru skilde sig. Sommaren 2018 slog han henne en gång. Han har ofta hotat henne. Bl.a. har han sagt att om hon går till socialtjänsten ska hon dö. Sami Al Farouh var dessutom väldigt kontrollerande under parternas relation, både ekonomiskt då hon fick viss summa pengar per månad av honom och socialt då han bestämde vem hon fick träffa. När Sami Al Farouh i september 2018 tog två guldsmycken som hon hade fått av sin far fick hon nog och flydde till skyddat boende. Då berättade hon även om hoten och våldet.

Det framgår tydligt av barnsamtalen i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen att samtliga fem barn inte vill träffa sin far och är rädda för honom. Hon har inte påverkat barnen. Eftersom hon, utan att själv ha kunnat påverka det, placerats på ett skyddat boende långt från Sami Al Farouh är ett umgänge även förenat med praktiska problem.

Hon är en lämplig vårdnadshavare. Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår att hon är en lämplig vårdnads- och umgängesförälder samt att barnen uppskattar henne som mamma och att barnen mår bra nu när de bor hos henne. Läkarintyg visar att hennes psykiska mående är bra och att hon inte medicinerar längre.

UTREDNINGEN

Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

Parterna har hörts.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Om ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en sådan förälder så långt möjligt tillgodoses. Vårdnadshavaren ska lämna sådana upplysningar om barnet om kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det.

Barnets bästa ska vara avgörande för beslutet om vårdnaden och umgänget. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid dels risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet annars far illa, dels barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Att barnets bästa ska vara avgörande innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov

av kontakt med barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Vårdnad

Parterna har inte haft någon kontakt sedan september 2018 när Amani Ashrefa flyttade till det skyddade boendet. Som framgår av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är det även svårt att se att parterna kan samarbeta i frågor som rör barnen när Amani Ashrefa bor på ett skyddat boende. Tingsrätten anser därför att parternas samarbetssvårigheter är sådana att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Vid partsförhöret med Amani Ashrefa har hon uppgett att det inte finns något som Sami Al Farouh kan göra för att barnen i framtiden ska få ha något umgänge med honom. Det som talar för att Sami Al Farouh ensam ska ha vårdnaden om barnen är därför att han sannolikt är den förälder som bäst kan tillgodose att barnen har en nära och god kontakt med båda föräldrar. Tingsrätten anser dock inte att utredningen ger stöd för att Amani Ashrefas psykiska mående skulle vara sådant att hon av denna anledning skulle vara olämplig som vårdnadsförälder.

Som framgår ovan ska dock barnens vilja beaktas med beaktande av barnens ålder och mognad. Såväl Nour och Farah, som är 14 respektive 12 år gamla, har uppnått en sådan ålder att stort avseende ska fästas vid deras vilja. De har i barnsamtal som redovisas i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen uttryckt stark vilja att bo kvar hos Amani Ashrefa. Tingsrätten anser att det bästa för barnen är att de har samma vårdnadshavare. Sedan september 2018 har dessutom barnen bott hos Amani Ashrefa. Även kontinuitetsprincipen talar alltså starkt för att det är bäst för barnen att bo kvar hos sin mamma och att Amani Ashrefa därför ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen. Mot bakgrund av Nours och Farahs vilja i förening med kontinuitetsprincipen anser tingsrätten att det inte framkommit sådana omständigheter att det finns anledning att Sami Al Farouh ensam ska få vårdnaden om barnen. Amani Ashrefa ska därför

ensam ha vårdnaden om barnen. Denna slutsats delas av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen.

Umgänge

Av vårdnads-, boende- och umgängesutredning framgår under rubriken "Förslag till beslut" att "det är svårt att lämna förslag till beslut" i umgängesfrågan. Det som anges under rubriken "Analys och bedömning" i utredningen kan dock inte förstås på annat sätt än att utredningen, framför allt grundat på risken för bortförande, barnens vilja och risken för att bostadsorten röjs, i dagsläget avstyrker umgänge men uppger att umgänge möjligtvis kan bli aktuellt i framtiden.

När det finns påståenden om risk för övergrepp, olovligt bortförande eller att barnet på annat sätt far illa vid umgänge ska det föreligga en konkret risk för farans förverkligande för att risken ska kunna påverka bedömningen av umgängesfrågan (jfr NJA 1995 s. 727 och NJA 2003 s. 372). Detta betyder att utredningen i målet måste visa dels att risken finns, dels att risken är konkret.

Vid bedömningen av om Sami Al Farouh utsatt Amani Ashrefa och även Nour för hot och våld bör inledningsvis framhållas att Sami Al Farouh inte är dömd för att ha utsatt Amani Ashrefa eller något av barnen för brottslig gärning. Samtliga förundersökningar mot honom har lagts ned.

Amani Ashrefa har uppgett att hon misshandlats av Sami Al Farouh två gånger i Syrien och en gång, sommaren 2018, i Sverige samt att han ofta hotat henne. Flera av barnen har uppgett att mamma berättat för dem om våldet. Nour har även i barnsamtal uppgett att Sami Al Farouh nypt henne på insidan av armen och att hon sett Sami Al Farouh slå Amani Ashrefa i Syrien. Flera av barnen har i barnsamtal berättat att de hört att Sami Al Farouh hotat Amani Ashrefa eller att det varit bråkigt mellan föräldrar.

Tingsrätten anser dock inte att utredningen ger stöd för att det finns en sådan konkret risk för att barnen far illa vid ett umgänge för att Sami Al Farouh på denna grund i dagsläget ska anses olämplig som umgängesförälder.

Enligt vårdnads-, boende- och umgängesutredningen finns det risk för bortförande och att de äldsta döttrarna skulle giftas bort i Syrien. Utredningen verkar grunda denna uppfattning på det faktum att förekomsten av barnäktenskap har ökat i Syrien under kriget samt Amani Ashrefas och barnens uppgifter. Enbart det förhållandet att Sami Al Farouh är medborgare i Syrien är dock inte tillräckligt för att dra slutsatsen att det föreligger en konkret risk för att han ska bortföra några av barnen till Syrien för tvångsäktenskap. Amani Ashrefa har uppgett att hon är rädd för att Sami Al Farouh ska gifta bort barnen i Syrien. Av samtal med henne från vårdnads-, boende- och umgängesutredningen verkar Amani Ashrefas rädsla för att Sami Al Farouh ska bortföra de äldsta döttrarna till Syrien för tvångsäktenskap baseras på att detta tagits upp av barnens farfar. Av barnsamtal med Nour från yttrandet enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken framgår att hennes farfar ville gifta bort henne med en man som Nour därigenom kunde hjälpa till Sverige, att Sami Al Farouh sa nej, och att hon inte vet om Sami Al Farouh skulle kunna låta sig övertalas. I barnsamtalen i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen omkring ett halvår senare uppger Nour att hennes pappa sagt till hennes farfar att om pappan fick 50 000 kr skulle farfar få gifta bort henne samt att hon är orolig för att bli bortgift av Sami Al Farouh. Lames, som är 9 år gammal, har uppgett i barnsamtal att "pappa ville att storasyster skulle giftas bort i Syrien". Det är oklart vad hon har fått den uppgiften ifrån. Andra av barnen har uppgett att de är rädda för att bortföras till Syrien.

Med hänsyn till att Sami Al Farouh enligt Nour har sagt nej till att hon ska giftas bort i Syrien anser tingsrätten vid en sammanvägd bedömning att risken för bortförande för barnäktenskap eller bortförande i övrigt inte är tillräckligt konkret för att det ska göra Sami Al Farouh olämplig som umgängesförälder.

Som framgår ovan ska hänsyn även tas till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Som även det framgår ovan har Nour och Farah uppnått sådan ålder

att mycket stort avseende ska fästas vid deras vilja. Samtliga barn har i barnsamtal i framfört allt vårdnads-, boende- och umgängesutredningen uppgett att de inte vill träffa Sami Al Farouh. Nour har dock uppgett att hon kan tänka sig att ha umgänge med Sami Al Farouh i närvaro av "personal". Det finns, inte minst med hänsyn till att Amani Ashrefa uppgett att hon inte vill att barnen ska ha umgänge med Sami Al Farouh, en risk för att barnen påverkats av Amani Ashrefa då de bott hos henne sedan i september 2018. Tingsrätten anser ändå att uppgifterna i barnsamtalen vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är sådana att det med hänsyn till deras uppgivna rädsla för och motvilja till umgänge med Sami Al Farouh är tveksamt om barnen kan ha umgänge med Sami Al Farouh utan närvaro av umgängesstöd, vilket också är en form av umgänge som bör vara förenlig med Nours vilja. Om umgänge kommer till stånd anser tingsrätten också att det vore bäst för barnen om alla barn har rätt till samma umgänge med Sami Al Farouh. Detta inte minst då Amani Ashrefa har uppgett att hon och barnen bor långt från Sami Al Farouhs bostadsort Katrineholm. Tingsrätten anser vid en sammanvägd bedömning att Nours och Farahs vilja är sådan att det inom ramen för denna dom inte kan bli aktuellt med ett umgänge med barnen som inte sker i närvaro av umgängesstöd.

Ett umgänge mellan barnen och Sami Al Farouh kommer att innebära en risk för att Amani Ashrefas och barnens bostadsort röjs. Enligt tingsrätten förändras inte den här bedömningen nämnvärt av att umgänge sker i närvaro av umgängesstöd. Risken för att barnens och Amani Ashrefis bostadsort röjs vid ett umgänge måste vägas mot barnens rätt och behov av att ha ett umgänge med sin far (jfr den bedömning som Svea hovrätt gjorde i domarna den 16 juni 2014 i mål nr T 8679-13 och den 31 mars 2015 i mål nr T 6290-14). Sami Al Farouh har uppgett att han inte kommer att försöka ta reda på Amani Ashrefas och barnens nya bostadsort. Amani Ashrefa har dock uppgett att hon är rädd för att Sami Al Farouh ska söka upp henne och barnen. Denna uppfattning delas av vissa av barnen. Att Amani Ashrefa och barnen har beviljats skyddat boende är en omständighet som i och för sig talar för att det kan medföra risker för Amani Ashrefa om vistelseorten avslöjas. Av det senaste beslutet om placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår också att Amani Ashrefa och barnen

fick flytta från ett skyddat boende i Eskilstuna då Sami Al Farouh var uppsökande och Eskilstuna bedömdes vara för nära Sami Al Farouhs bostadsort Katrineholm. Enligt vårdnads-, boende- och umgängesutredningen är Sami Al Farouh bevisat uppsökande. Det närmare underlaget för bedömningen att Sami Al Farouh är uppsökande framgår inte av utredningarna. Det finns ingen annan utredning om att Sami Al Farouh skulle vara uppsökande.

Att Sami Al Farouh av socialtjänsten bedöms som uppsökande måste dock vägas mot det faktum att barnen inte har träffat Sami Al Farouh sedan i september 2018 och att det enligt tingsrättens mening finns en stor risk för att barnen tappar sina känslomässiga band till Sami Al Farouh om barnen nu inte får rätt till umgänge med honom. Tingsrätten ser en stor risk att barnen blir av med all kontakt med Sami Al Farouh om någon form av umgänge inte kommer till stånd mellan barnen och honom. Detta inte minst sett i ljuset av Amani Ashrefas egna uppgifter om att hon oavsett hur Sami Al Farouh ändrar sitt beteende inte vill att barnen ska ha något umgänge med honom.

Vad som framgår av utredningarna om att Sami Al Farouh är uppsökande gör det ändå något tveksamt om umgänge kan komma till stånd. Det har dock gått omkring tio månader sedan Amani Ashrefa placerades på skyddat boende och den ursprungliga bedömningen om att Sami Al Farouh var uppsökande gjordes. Enligt beslutet om fortsatt placering på skyddat boende varar den placeringen till den 5 september 2019. Vid en sammanvägd bedömning och med hänsyn till att det är angeläget att någon form av umgänge kommer till stånd anser tingsrätten att ett mycket begränsat umgänge med umgängesstöd som inleds senare under hösten 2019 ändå är förenligt med barnens bästa. Att umgänget påbörjas senare under hösten gör det även enklare att planera då barnen enligt uppgift bor långt bort och Katrineholms kommun enbart kan anordna umgänge med umgängesstöd under skoltid. Med hänsyn till detta kan inte umgänget med umgängesstöd ske alltför ofta och bör pågå under detta och nästa år.

Umgänge med umgängestöd ska alltid bestämmas för viss tid och bör i normalfallet inte pågå under längre tid än ett år. Om domstolen kommer fram till att det inte inom överskådlig framtid kan bli aktuellt att låta förälder och barn umgås utan umgängesstöd bör domstolen inte välja umgänge med umgängesstöd (se prop. 2009/10:192 s. 12.). Alternativet till att enbart förordna om umgängesstöd i detta fall blir dock att barnen inte får någon kontakt alls med Sami Al Farouh, vilket inte vore till barnens bästa. Det förekommer också att enbart umgänge med umgängesstöd, utan att detta övergår till umgänge med umgängesstöd, beslutas om (se t.ex. Svea hovrätts dom den 5 september 2013 i mål nr T 2711-13, Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 10 januari 2017 i mål nr T 1326-16 och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 8 september 2011 i mål nr T 1107-11, jfr dock Svea hovrätts beslut den 9 september 2011 i mål T 6817-11 att återförvisa ett beslut i dom om att enbart förordna om umgänge med umgängesstöd). Tingsrätten anser att det bästa för barnen är om umgänge kommer till stånd. Det är i nuläget inte möjligt att förordna om umgänge utan umgängesstöd. Tingsrätten förordnar därför att barnen enbart ska ha rätt till umgänge med umgängesstöd på sätt som framgår av domslutet. Därefter får umgänget med stöd av socialnämnden utvärderas och förhoppningsvis kan ett umgänge utan umgängesstöd fortsätta på ett sätt som är lämpligt och bäst för barnen.

Övrigt

Rättshjälpsbiträdenas yrkanden om ersättning är skäligen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL SVEA HOVRÄTT, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 juli 2019.

Prövningstillstånd krävs.



I avgörandet har deltagit tingsfiskalen Axel Johnsson samt nämndemännen Lena Parmenstam, Stefan Blomkvist och Åsa Tallberg.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.